

第2節 逃走の罪

刑法
No402

H21-7

(配点: 2)

月	日
月	日

逃走の罪に関する次の1から5までの各記述を検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、確定判決によって刑務所に収容されている者であるが、A刑務所からB刑務所への護送中に護送車両から逃走した。甲に逃走罪（刑法第97条）が成立する余地はない。
2. 甲は、勾留状によって拘置所に勾留されている者であるが、拘置所職員のすきを見て拘置所から逃走した。甲に逃走罪が成立する余地はない。
3. 甲は、確定判決によって刑務所に収容されている者であるが、刑務官のすきを見て刑務所の敷地外に脱出し、刑務官の追跡を振り切って民家の庭に隠れたものの、しばらくして、付近の搜索を継続していた刑務官に発見され拘束された。甲に逃走罪の既遂罪が成立する余地はない。
4. 甲は、確定判決によって刑務所に収容されている者であるが、刑務所に面会に来た友人乙に逃走用の開錠用具を差し入れるように依頼し、乙から差し入れを受けた開錠用具を使い、錠を損壊せずに開けた上、刑務所から逃走した。甲及び乙に加重逃走罪（刑法第98条）が成立する余地はない。
5. 甲は、確定判決によって刑務所に収容されている者であるが、刑務所に面会に来た友人乙に逃走用の開錠用具を差し入れるように依頼し、乙は、甲を逃走させる目的で、開錠用具を隠した衣類を甲に差し入れた。ところが、甲は、乙が差し入れた開錠用具を使用せずに同刑務所から逃走した。乙に逃走援助罪（刑法第100条）が成立する余地はない。

No402	逃走の罪	正答率
H21-7	正解 4	55%

1 誤っている

「拘禁された者」(97条)とは、現に刑事施設に拘禁されている者をいうが、いったん収容された以上は、護送中の自動車内にいた場合でも含まれるとされている。よって、甲は、「法令により拘禁された者」といえ、このような甲が「逃走した」のであるから、逃走罪が成立する余地がある。

2 誤っている

97条、98条は令和5年に改正され、その主体は「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」から「法令により拘禁された者」となり、対象者は大幅に増えた。そして、「法令により拘禁された者」には勾留状の執行により刑事施設等に収容された被疑者も含まれる。甲はこれに当たり、拘置所職員のすきを見て拘置所から逃走したのであるから、逃走罪が成立する余地がある。

3 誤っている

「逃走」とは、被拘禁者が拘禁状態から離脱することを意味する。離脱するとは、看守者の実力的支配を脱することをいい、一時的であっても完全に離脱すれば既遂となる。そうだとすれば、甲は、「刑務官の追跡を振り切って民家の庭に隠れた」のであるから、一時的であっても、看守者の実力的支配を脱したものとみることでもでき、拘禁状態から離脱したと解する余地がある。よって、甲には、逃走罪の既遂罪が成立する余地がある。

4 正しい

まず、甲は、「確定判決によって刑務所に収容されて」おり、「法令により拘禁された者」(97条)にあたる。もっとも、「損壊」(98条)とは物を物理的に毀損することをいうから、甲がしたような、錠を損壊せずに開ける行為は含まれない。よって、この点について加重逃走罪は成立しない。次に、甲は、刑務所に面会に来た友人乙に、逃走用の開錠用具を差し入れるよう依頼し、同人から受け取った開錠用具を使って逃走している。もっとも、「2人以上通謀して」とは、2人以上の「法令により拘禁された者」らが逃走するための意思連絡をとりあうことをいうから、単に刑務所に面会に来た友人にすぎない乙は、これにあたらない。よって、この点についても甲および乙に加重逃走罪は成立しない。

5 誤っている

逃走援助罪は、法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした場合に成立し、現実には逃走させたことは必要でなく、逃走の危険を有する行為が行われたことで足りる。よって、乙は、「開錠用具を隠した衣類を甲に差し入れた」ことにより、「器具を提供し、もって甲の「逃走を容易に」し、逃走の危険を有する行為を行ったもの」ということができることから、「器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした」(100条1項)といえることができ、逃走援助罪が成立する余地がある。